

한전&&&(주) 상임감사

개 선 요 구

일련번호 2025-□□??-005

제 목 안전순찰일지 작성 미흡

관계부서 □□??

조치부서 □□??

내 용

1. 업무개요

회사는 산업재해 예방을 목적으로 설비의 불안전한 상태, 근로자의 불안전한 행동, 기타 이상 유무 확인을 통해 유해 위험요인을 도출하고 제거하기 위해 안전순찰에 대하여 사규 「안전보건관리규정」 제27조(안전순찰)로 규정하고 업무가이드 「현장 안전순찰 업무(1000-SH-TG069)」로 사업소에 안내하고 있다.

2. 판단기준

사규 「안전보건관리규정」 제27조(안전순찰)에 따라 안전보건관리책임자, 관리감독자, 안전관리자는 정기 또는 수시로 안전순찰을 실시하고 안전순찰일지를 작성하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사대상기간(2022. 7. 1.~2024. 12. 31.)동안 □□?? 관리감독자와 안전관리자의 안전순찰일지 작성여부를 점검한 결과 ●●●과 ◇◇◇◇사업소 관리감독자는 작성하고 있었으나, □□□□의 경우 담당업무 특성상 대

부분의 작업이 1차측 \$\$\$관리구역(이하 “1차측 현장”)에서 이루어지고 발주사인 **** *****이 실 작업자 외 관리감독자의 1차측 현장 출입을 제한함에 따라 현장 안전순찰을 실시할 수 없어 안전순찰일지도 작성하지 못하고 있는 사실을 확인하였다.

다만, ○○○○○는 1차측 현장 출입이 가능한 ●●●을 통해 안전순찰을 시행 중이라고 소명하였으나, 법령 「산업안전보건법」과 사규 「안전보건관리 규정」에 따라 안전보건관리책임자, 관리감독자, 안전관리자가 직접 안전순찰을 수행하고 안전순찰일지를 작성하고 있는 국내 사업장과 비교시 현장 위험요소를 실질적으로 파악하고 개선하기 위한 활동이 부족하다.

또한, 고용노동부 회시(산재예방지원과-923, 2021. 11. 9.)에 따르면, 관리감독자가 일시적으로 고위험 지역에 출입하지 못하는 경우, 구역별 담당자를 지정해 점검·확인하게 하고 그 결과를 관리감독자가 최종적으로 확인하도록 하는 방식으로 일부 업무 대체가 가능함을 명시하고 있음에 따라 1차측 현장 출입이 불가한 경우, 구역별 담당자를 지정하고 그 결과를 관리감독자가 최종 확인 및 결재하는 방식으로 운영하는 등 현장 안전관리 강화를 위해 업무방식을 개선할 필요성이 있다.

판단기준에 대한 전문자료 참고

<고용노동부 질의회시 (처리기관 접수번호: 2AA-2507-0294147)>

□ 해외 현장 특수성(출입 제한 등)에 따라 관리감독자 업무를 다른 관리자에게 위임할 수 있는지 여부

가. 관리감독자는 「산업안전보건법」 제16조에서 '사업장의 생산과 관련되는 업무와 그 소속 직원을 직접 지휘·감독하는 직위에 있는 사람'으로 정의하고 있고, 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제35조에서 '건설업의 경우 직장·조장 및 반장의 직위에서 그 작업을 직접 지휘·감독하는 관리감독자'라고 규정하고 있습니다.

○ 여기서 '직접 지휘·감독하는 직위'란 부장·과장·계장·직장·조장·반장 등의 직함 또는 명칭을 불문하고, 어떠한 형태로든 단위작업을 행하는 부분이 있다면 그 작업을 지휘·감독하는 것을 말합니다.

판단기준에 대한 전문자료 참고

<고용노동부 질의회시 (처리기관 접수번호: 2AA-2507-0294147)>

- 즉, 관리감독자는 별도로 선임을 하는 것이 아니라, 생산과 관련된 당해 업무와 그 소속 직원을 직접 지휘·감독하는 역할을 담당하는 자에게 「산업안전보건법」에서 규정하는 일정한 업무를 수행토록 하면 되는 것입니다.

나. 귀하의 질의만으로 사업장의 구체적인 사실관계를 알 수 없어 명확한 답변이 어려우나, 관리감독자가 일시적으로 고위험 지역에 출입하지 못하는 특별한 사정이 있는 경우 구역별 담당자를 지정하여 이상 유무 등을 확인하게 하고 그 결과를 관리감독자가 확인하여 즉시 필요한 조치를 하는 방식으로 업무 수행을 할 수는 있을 것입니다.

□ 질의 회시 첨부 내용

1. 관리감독자의 업무에 있어 하위작업자들에게 지시를 내려 점검을 진행해도 되는지?

☞ 관리감독자란 산업안전보건법 제16조제1항에 따라 사업장의 생산과 관련되는 업무와 그 소속 직원을 직접 지휘감독하는 직위에 있는 사람을 말하고 관리감독자의 업무*는 동법 시행령 제15조에 명시하고 있음

* 기계기구 또는 설비의 안전보건 점검 및 이상 유무의 확인, 근로자의 작업복보호구 및 방호장치의 점검과 그 착용사용에 관한 교육지도, 산업재해에 관한 보고 및 이에 대한 응급조치, 작업장 정리·정돈 및 통로 확보에 대한 확인감독

귀하의 질의상 조직체계 등의 내부사항을 알 수 없어 명확한 답변이 어려우나, 하위 직원이 관리감독자와 같은 업무를 수행하고 관리감독자가 수행내용을 최종적으로 확인한다면 필요 최소한의 범위 내에서 일부 위임이 가능하다고 사료됨 (산재예방지원과-923, 2021.11.9.)

○ 관리감독자의 업무 대체자는 안전보건조치에 대해 관리감독자에게 신속히 보고할 수 있는 체계를 구축하여 산업안전보건법상의 업무수행에 공백이 없도록 하면 될 것이고,

- 법상 대체자의 업무내용 증빙에 대해 별도로 규정하고 있지는 않으나 관리감독자 부재시 관리감독자를 대신하여 업무를 수행하고 업무공백이 없었음을 확인할수 있는 근거자료를 보관하고 고용노동부 점검이나 감독시 이를 입증하면 될 것으로 사료됩니다.

- 이 경우 내부규정에 따라 관리감독자의 업무 등 관리감독자의 업무를 포괄적으로 대신 수행하게 되는 것이므로, 산업안전보건에 관한 업무에 대해서만 별도의 위임 절차 거칠지, 업무대체사항을 어떠한 방법으로 기록하거나 보관할지는 사업장에서 자율적으로 정할 수 있는 사항임을 안내드립니다.

관계부서 의견

□□?? □□□□□는 발주사인 **** *****이 내부정책에 따라 실제 작업자 외에는 1차측 \$\$\$관리구역 접근을 엄격히 통제하고 있어 안전순찰이 어려운 상황이라 하였다.

조치할 사항 □□??장은 □□□□□의 관리감독자가 직접 안전순찰을 수행하고 안전순찰일지를 작성하도록 의무화하고, 관리감독자의 현장 출입이 승인되지 않는 경우, 출입이 승인된 자 중 구역 담당자를 지정하고 그 결과를 관리감독자가 최종 확인하도록 업무를 개선하시기 바랍니다.(개선)